

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3263/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด นครปฐม
นาย สวง สุขานุรณ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ. วัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 มาตรา 11, มาตรา 12, มาตรา 13 ตี (1, มาตรา 13
จัตวา, มาตรา 36, มาตรา 37, มาตรา 38 ตี

การกระทำของจำเลยตามฟ้องข้อ ข. เป็นการผลิตยาจำกัดวัชพืชมีวัตถุทางเคมี
อันเป็นวัตถุมีพิษธรรมดาเจือปน เพื่อการค้าอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. วัตถุมีพิษ
มาตรา 11, 36 ส่วนตามฟ้องข้อ ค. เป็นการผลิตยาฆ่าหญ้า มีวัตถุทางเคมีอันเป็นวัตถุมี
พิษร้ายแรงเจือปนเพื่อการค้าอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. วัตถุมีพิษ มาตรา 12, 37
การกระทำความผิดในฟ้องทั้งสองข้อดังกล่าวเป็นการผลิตวัตถุมีพิษต่างชนิดกัน
กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ต่างบทมาตรากัน ความผิด 2 ฐานนี้
จึงเป็นความผิดต่างกรรมกัน การที่จำเลยผลิตยาจำกัดวัชพืชมีวัตถุทางเคมีอันเป็น
วัตถุมีพิษธรรมดาเจือปนเพื่อการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตวัตถุมีพิษธรรมดา
ดังกล่าวปลอมโดยได้แสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิต
ซึ่งมิใช่ความจริงนั้น เป็นกรณีที่จำเลยผลิตวัตถุมีพิษธรรมดาชนิดเดียวกันปลอมโดย
ไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นกรรมเดียวกันผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องใช้กฎหมายบทที่
มีโทษหนักที่สุดคือตาม พ.ร.บ. วัตถุมีพิษ มาตรา 13 ตี (1), 13 จัตวา (3), 38 ตี
ลงโทษแก่จำเลยตาม ป.อ. มาตรา 90 ส่วนที่จำเลยผลิตยาฆ่าหญ้ามีวัตถุทางเคมีอันเป็น
วัตถุมีพิษร้ายแรงเจือปนเพื่อการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต และผลิตวัตถุมีพิษร้ายแรง

ดังกล่าวปลอม โดยได้แสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิต ซึ่งมีใช่เป็นความจริงนั้น เป็นกรณีที่จำเลยผลิตวัตถุมิพิษร้ายแรงชนิดเดียวกันปลอม โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นกรรมเดียวกันผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องใช้กฎหมาย บทที่มีโทษหนักที่สุด คือ ตาม พ.ร.บ. วัตถุมิพิษฯ มาตรา 13 ตรี(1),13 จัตวา(3),38 ตรี ลงโทษแก่จำเลยตาม ป.อ. มาตรา 90.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273, 91พระราชบัญญัติวัตถุมิพิษ พ.ศ. 2510 มาตรา 11, 12, 13 ตรี, 13 จัตวา(3), 36, 37, 38 ตรี, 44 และให้ริบของกลางทั้งหมด

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 และมีความผิดฐานผลิตวัตถุมิพิษธรรมดา ผลิตวัตถุมิพิษร้ายแรงเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตวัตถุมิพิษปลอมเพื่อการค้า ตามพระราชบัญญัติวัตถุมิพิษพ.ศ. 2510 มาตรา 11, 12, 13 ตรี, 13 จัตวา, 36, 38 ตรี การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมให้เรียงกระทงลงโทษ ฐานปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น จำคุก 3 เดือน ฐานผลิตวัตถุมิพิษธรรมดาเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 2 เดือน ฐานผลิตวัตถุมิพิษร้ายแรงเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 4 เดือน ฐานผลิตวัตถุมิพิษปลอมเพื่อการค้ารวมจำคุก 3 ปี 9 เดือน ของกลางทั้งหมดให้ริบเว้นแต่พัสดลไม่ริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาตามฎีกาของจำเลยในข้อต่อไปมีว่าการกระทำตามฟ้องของโจทก์ในข้อ ข. ข้อ ค. และข้อ ง. เป็นการกระทำความผิดเดียวกันหรือหลายกรรมต่างกัน เห็นว่า การกระทำของจำเลยตามฟ้องข้อ ข. นั้น เป็นการผลิตยาจำจัดวัชพืช มีวัตถุทางเคมีอันเป็นวัตถุมีพิษธรรมดาเจือปน เพื่อการค้า อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 มาตรา 11, 36 ส่วนตามฟ้องข้อ ค. นั้น เป็นการผลิตยาฆ่าปู มีวัตถุทางเคมีอันเป็นวัตถุมีพิษร้ายแรงเจือปนเพื่อการค้า อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 มาตรา 12, 37 เห็นได้ว่าการกระทำความผิดในฟ้องข้อ ข. และข้อ ค. นั้น เป็นการผลิตวัตถุมีพิษต่างชนิดกัน คือเป็นวัตถุมีพิษธรรมดากับวัตถุมีพิษร้ายแรง กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ต่างบทยากัน ความผิด 2 ฐานนี้จึงเป็นความผิดต่างกรรมกันแต่สำหรับความผิดในฟ้องข้อ ง. นั้น เป็นความผิดที่จำเลยได้ผลิตวัตถุมีพิษในฟ้องข้อ ข. และข้อ ค. ปลอม เพื่อการค้า ซึ่งจำเลยมิได้รับอนุญาต โดยแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งมิใช่ความจริง อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 มาตรา 13 ตี(1), 13 จัดวา(3), 38 ตีดังนั้น การที่จำเลยผลิตยาจำจัดวัชพืชมีวัตถุทางเคมีอันเป็นวัตถุมีพิษธรรมดาเจือปนเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และผลิตวัตถุมีพิษธรรมดาตั้งกล่าวปลอมโดยไม่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งมิใช่เป็นความจริงนั้น เป็นกรณีที่จำเลยผลิตวัตถุมีพิษธรรมดาชนิดเดียวกันปลอมโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นกรรมเดียวกันผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด คือตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 มาตรา 13 ตี(1), 13 จัดวา(3), 38 ตี ลงโทษแก่

จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ส่วนที่จำเลยผลิตยาฆ่าปูมีวัตถุประสงค์
เคมีอันเป็นวัตถุมีพิษร้ายแรงเจือปนเพื่อการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตวัตถุมี
พิษร้ายแรงดังกล่าวปลอมโดยได้แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของ
สถานที่ผลิตซึ่งมิใช่เป็นความจริงนั้นเป็นกรณีที่จำเลยผลิตวัตถุมีพิษร้ายแรงชนิด
เดียวกันปลอมโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นกรรมเดียวกันผิดต่อกฎหมายหลายบท
ต้องใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด คือตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ.

2510 มาตรา 13 ตรี(1), 13 จัตวา(3), 38 ตรี ลงโทษแก่จำเลยตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 90 อีกเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดี ความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ
พ.ศ. 2510 ดังกล่าวนี้นี้ ศาลชั้นต้นได้ลงโทษจำเลยมาเพียงกระทงเดียวในความผิด
สองฐานนี้และโดยที่โจทก์มิได้อุทธรณ์ขอให้เพิ่มโทษแก่จำเลย ศาลฎีกาจึงมีอาจ
กำหนดโทษของจำเลยตามบทกฎหมายนี้ให้หนักไปกว่าที่ศาลอุทธรณ์กำหนดได้ ฎีกา
ของจำเลยฟังขึ้นเป็นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษพ.ศ. 2510
มาตรา 11, 13 ตรี(1), 13 จัตวา(3), 36, 38 ตรีประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 90 กระทงหนึ่ง และมาตรา 12, 13 ตรี(1), 13 จัตวา(3), 37, 38 ตรี ประกอบ
ด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 อีกกระทงหนึ่งรวม 2 กระทง ให้ลงโทษ
จำเลยเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานผลิตวัตถุมี
พิษร้ายแรงปลอมเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ.
2510 มาตรา 13 ตรี(1), 13 จัตวา(3), 38 ตรี จำคุก 3 ปี และฐานผลิตวัตถุมีพิษ
ธรรมดาปลอมเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามบทมาตราดังกล่าว จำคุก 6 เดือน
เมื่อรวมกับโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 273 และคงจำคุกจำเลย
รวมทั้งสิ้น 3 ปี 5 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์".

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-ภูเกียรติ์ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ